

1500266-32.2021.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122651/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 17740148 - 01º D.P. CABREÚVA, 405/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2122651 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500266-32.2021.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500266-32.2021.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122651/2021 - 01º D.P. CABREÚVA, 17740148 - 01º D.P. CABREÚVA, 405/21/428 - 01º D.P. CABREÚVA, 2122651 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS RIBEIRO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

MATHEUS RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 59/60, no dia 05 de maio de 2021, por volta das 16h30min, em via pública, na Rua Projetada, Vilarejo, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP: Trazia consigo drogas, para oferta a terceiros, consistentes em 7 (sete) porções de fragmentos vegetais dotados da substância TETRAHIDROCANNABIOL (THC),

cientificamente conhecida como "Cannabis Sativa de Lineu" e popularmente chamada de maconha, fechados em material plástico com "zip" e tendo peso líquido de 8,9 gramas; 9 (nove) porções de material sólido petrificado, conhecido como crack, subproduto da cocaína, inseridas em frascos vítreos e com peso líquido de 1,11 gramas; e 8 (oito) porções de material sólido particulado, conhecido como cocaína, inseridas em microtubos plásticos, com peso líquido de 3,8 gramas; narcóticos estes causadores de dependência química e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, o denunciado deliberou pelo exercício da traficância ilícita no local dos fatos e obteve os entorpecentes que trazia consigo na oportunidade. Ocorre que, nas circunstâncias de tempo e local descritas, Guardas Municipais realizavam patrulhamento e se depararam com o indiciado, que tinha em suas mãos uma sacola plástica. Ao vislumbrar os agentes públicos, o autor dos fatos tentou empreender fuga, mas acabou sendo contido. Em revista ao conteúdo da sacola, foram localizados os estupefacientes descritos.

Interrogado em solo policial, confessou a traficância.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 83/88), tendo a denúncia sido recebida às fls. 98/100.

A audiência de instrução foi realizada em 02 de agosto de 2022 (fl. 120), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. As partes se manifestaram em alegações orais, o Ministério Público pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto, a defesa, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 66/68), do laudo de constatação (fls. 29/31), do boletim de ocorrência (fls. 02/04) e do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

A testemunha Egídio Acacio de Lima, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que estava em patrulhamento no local quando depararam com o indivíduo que trazia nas mãos uma sacola plástica transparente. Ao avistar a viatura o indivíduo empreendeu fuga e logo foi contido. Em revista pessoal realizada pela testemunha nada foi encontrado em suas vestes, porém, dentro do saco plástico havia uma quantidade de substâncias semelhantes a entorpecentes. Questionado acerca das substâncias, de pronto respondeu que estava na traficância. Posteriormente, fizeram contato com a DP para a sua condução.

Por sua vez, a testemunha Adilson dos Santos Junior, guarda municipal, ouvida em juízo, narrou que a equipe estava em patrulhamento preventivo pelo bairro Vilarejo, quando entraram na Rua Iraque, avistaram o Matheus que estava parado com uma sacola na mão. Ao avistar a viatura tentou se evadir do local, porém, foi contido. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, na sacola que ele segurava foi encontrado certa quantia de entorpecentes. Quando indagado o mesmo confessou que estava realizando a venda dos entorpecentes pelo local. Diante dos fatos foi conduzido para a 1ª DP do bairro Jacaré.

O acusado, interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que as drogas apreendidas não foram encontradas com ele e sim perto dele. Alegou ainda, que correu por medo da viatura.

Ouvidos os guardas municipais em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello). Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida. Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, anoto que o acusado é menor de 21 anos, incidindo a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, sem, contudo, resultar em efetiva redução da pena imposta, ante a impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal nesta fase, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente imposta.

Finalmente, em terceira fase, verifico que o acusado faz jus ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ser primário e não haver indícios de participação em organização de atividade criminosa, motivo pelo qual, diminuo a pena inicialmente imposta em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, podendo apelar em liberdade, eis que se encontra solto, inexistindo razões para a decretação de sua prisão preventiva.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu MATHEUS RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial fechado, podendo o acusado apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, “a”). Todavia, encontrando-se representado por defensor dativo, reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA